Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Autos: 0840346-15.2021.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Autor:Bruno Rudolfo Lieberknecht
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos...

Bruno Rudolfo Lieberknecht ajuizou *ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais* em desfavor de **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**.

É portador de Granulomatose com Poliangiite, doença rara e grave, caracterizada por causar vasculite em diversos órgãos e sistemas (CID 10: M31.3), diagnosticada em 2016 por Débora Tobaldini Russo Doreto.

Em 2017 houve piora do quadro de saúde, circunstância em que lhe foi ministrado tratamento de indução com Mabthera (Rituximabe), que resultou em remissão clínica e laboratorial, bom estado de saúde que perdurou até setembro de 2021, cujo tratamento possui regular registro na ANVISA, indicado expressamente para o tratamento da patologia.

Ocorre que, em setembro de 2021, foi diagnosticado com COVID-19, com sintomas variados e nova atividade da Granulomatose com Poliangiite, com nova indicação da terapia infusional com Mabthera, que deveriam ser realizadas até atingir a remissão, em intervalos de quinze dias, e, a partir daí, doses semestrais.

Solicitou o tratamento à requerida em 24/09/2021. Porém, houve negativa do plano, motivo pelo qual arcou com R$19.476,87, diante da urgência, para aplicação nos dias 04/10/2021 e 18/10/2021.

Assim, pediu: a) seja deferida a tutela de urgência, compelindo o requerido a fornecer o medicamento MABTHERA (Rituximabe), observando-se a dosagem e os intervalos semestrais, conforme prescrição médica, até final do tratamento, bem como que proceda ao imediato reembolso ao requerido do valor de R$ 37.976,87 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais, oitenta e sete centavos), referente a compra das duas primeiras doses aplicadas.b) para o caso de descumprimento da ordem judicial, seja, desde já, fixada multa diária; [...]d) Ao final, requer seja confirmada a tutela de urgência, sendo o presente feito julgado TOTALMENTE PROCEDENTE para compelir o requerido a fornecer o medicamento MABTHERA (Rituximabe), observando-se a dosagem e os intervalos semestrais, conforme prescrição médica, até final do tratamento, e condenar o Requerido a reembolsar o Autor o valor de R$ 37.976,87 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais, oitenta e sete centavos);*(sic)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 05/08/2024 às 16:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840346-15.2021.8.12.0001 e código CISbev9f.

Anexou documentos (f. 21-44).

Tutela de urgência indeferida (f. 47-52), reformada pelo Tribunal, sob pena de multa (f. 68-72).

A requerida contestou (f. 121-151) e alegou que o medicamento não está nas diretrizes de utilização da Agência Nacional de Saúde Suplementar e que somente há cobertura para remédios de uso doméstico para câncer. Ainda o caso não se enquadra em urgência ou emergência nem está no rol da Lei 9.656/98. E o reembolso poderia ser no máximo dentro da tabela do plano, conforme previsão contratual.

Justapôs documentos (f. 152-566).

Não houve acordo (f. 575).

Impugnação à contestação (f. 578-592) para afirmar que o medicamento está no rol da ANS e que na bula do medicamento há indicação para tratamento da patologia do requerente. E que o medicamento não é de uso domiciliar, pois é ministrado por infusão intravenosa.

As partes requereram provas (f. 595-599; 600-602; 603-604). Decisão saneadora (f. 610-611). Laudo pericial (f. 690-715). Audiência de instrução com depoimento pessoal do preposto da requerida (f. 895). E, por fim, as partes apresentaram alegações finais escritas (f. 896-910 e 911-922) reforçando as teses das respectivas peças.

É o relatório. Passo a decidir.

Para julgamento da causa, o juízo delimitou os pontos controvertidos e o ônus probatório (f. 610-611):

> - Se o Rol da ANS é exemplificativo ou taxativo; - Se há possibilidade de cobertura de tratamento prescrito fora das Diretrizes de Utilização da ANS – DUT n° 65, no presente caso; - Se é possível a prescrição e fornecimento do medicamento para uso domiciliar; e - Se em há responsabilidade de reembolso e se este deve ficar limitada ao valor previsto na tabela de preços do plano. *(sic)*

Em audiência de instrução, colheu-se o depoimento do preposto da requerida (f. 895):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 05/08/2024 às 16:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840346-15.2021.8.12.0001 e código CISbev9f.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Willian Vital de Oliveira Chagas alegou, em linhas gerais, que não trabalhava para a requerida quando o medicamento foi solicitado, mas que observou que não está na lista da ANS.

Ao caso versado aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois o requerente é consumidor da prestação de serviços de plano de saúde fornecido pela requerida:

> **CDC, Art. 2°: Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.**
>
> **CDC. Art. 3°: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.**

O médico que acompanha o paciente (f. 25-33) e o laudo pericial indicaram o medicamento requerido (Rituximabe) para tratamento da granulomatose com poliangiite (f. 713):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 05/08/2024 às 16:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840346-15.2021.8.12.0001 e código CISbev9f.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

9) Quais os tratamentos disponíveis para o tratamento da Granulomatose com Poliangiite?

Resposta: O tratamento da granulomatose de Wegener inclui a utilização de remédios que ajudam a controlar o sistema imune, como Metilprednisolona, Prednisolona, Ciclofosfamida, Metotrexato ou Rituximabe, além de algumas terapias biológicas.

O antibiótico sulfametoxazol + trimetoprima pode também ser indicado em alguns casos, pois ajuda a evitar infecções secundárias e a controlar os sintomas, embora ainda não se conheça o motivo pelo qual isso acontece.

Corticoides

Ciclosfosfamida;

Metotrexato;

Plasmaferese;

Imunoglobulina IV

Rituximabe

10) O medicamento Rituximabe foi avaliado pelo CONITEC para o tratamento de Granulomatose com Poliangiite?

Resposta: Sim.

Granulomatose com poliangiite (Granulomatose de Wegener) e poliangiite microscópica (PAM): Rituximabe em combinação com glicocorticoides é indicado para o tratamento das seguintes vasculites ativas graves: granulomatose com poliangiite (GPA, conhecida também como Granulomatose de Wegener) e poliangiite microscópica (PAM). O Rituximabe está indicado para o tratamento de pacientes com pênfigo vulgar (PV) moderado a grave. As reações adversas observadas são: sintomas similares ao da gripe, febre, cefaleia, náusea, dores nos ossos, mialgia e artralgia (Parecer Técnico NAT JUS nº 0955/2023 – SUS).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 05/08/2024 às 16:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840346-15.2021.8.12.0001 e código CISbev9f.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

O médico que acompanha o requerente prescreveu o tratamento; a bula do medicamento o indica para a patologia do requerente; o tratamento fora autorizado em ocasião anterior; e, por último, o medicamento foi incluído para tratamento específico da patologia (f. 923-324).

Repise-se que cabe ao profissional de saúde e não ao plano de saúde escolher a terapia e/ou tratamento médico mais indicado ao caso clínico do paciente, sem limitação, conforme entendimentos sedimentados na justiça que foram ancorados nas alterações da Lei 9.656/98, por meio da Lei 14.454/2022:

> **§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:**
>
> **I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou**
>
> **II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."** (NR)

O rol da ANS aponta coberturas **mínimas** como orientação a serem observadas pelos planos de saúde, não impedindo a ampliação para oferecer o tratamento pertinente, conforme a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, à luz das alterações da Lei 9.656/98, por meio da Lei 14.454/2022:

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA COM AUTISMO. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM MÉTODOS ESPECÍFICOS. MÉTODO ABA. RECENTE AMPLIAÇÃO DO ROL DA ANS PARA O TRATAMENTO DE AUTISMO. ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER**.** É sabido que por meio do instituto da antecipação da tutela jurisdicional obtém a parte a antecipação dos efeitos de um eventual julgamento favorável de mérito, tendo esse instituto fundamento no princípio da efetividade do processo e com seus requisitos delineados no atual artigo300 do Código de Processo Civil. O

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 05/08/2024 às 16:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840346-15.2021.8.12.0001 e código CISbev9f.

dispositivo exige a presença cumulativa dos dois requisitos que devem estar presentes em todos os casos de antecipação dos efeitos da tutela, sendo a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. **Nos contratos de plano de saúde, diante da expressa indicação médica, deve ser realizado o tratamento especializado indicado ainda que fora da rede credenciada e do limite estabelecido no contrato.** Além disso, como a partir de 1º de julho de 2022, por meio da Resolução Normativa n. 532/2022 da ANS, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças, não há como o plano de saúde se recusar ao fornecimento do tratamento. Agravo conhecido e provido, com o parecer. *(TJMS; AI 1407236-42.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 22/07/2022; Pág. 55)*

O tratamento pedido não é de natureza domiciliar, posto que não se trata de medicamento via oral, ministrado pelo próprio paciente. Logo, não se enquadra na Instrução Normativa do CSIS nº 16, 2021, que pode servir de referência ou mesmo da definição apresentada nos autos 07301614820218070000, do TJDFT.

Segundo a conceituação técnica, o **tratamento "*home care*"** designa cuidados em casa que traduz verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros (Acórdão 1392834, *07301614820218070000, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO Primeira Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022.*

Por último, repisa-se que parte do tratamento foi concedida em sede de tutela de urgência. Assim, para garantir o tratamento completo, procede a condenação da requerida ao reembolso do tratamento no valor de R$ 37.976,87 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais, oitenta e sete centavos – f. 30), além do custeio das demais aplicações de Rituximabe até o final do tratamento, corrigido pelo IGP-M do desembolso (29/09/2021 – f. 30) e com juros de mora simples de 1% (um porcento) da citação, por se tratar de relação contratual.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 05/08/2024 às 16:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840346-15.2021.8.12.0001 e código CISbev9f.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para condenar a requerida ao reembolso de R$ 37.976,87 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos – f. 30), corrigido pelo IGP-M do desembolso (29/09/2021 – f. 30) e com juros de mora simples de 1% (um porcento) da citação, por se tratar de relação contratual, além da obrigação de fornecer o tratamento médico indicado pelo médico especialista durante o período da prescrição médica (f. 25-33), ratificando-se a tutela antecipada outrora concedida em sede de agravo pelo e. Tribunal de Justiça.

Sucumbente, condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais (perícia) e honorários advocatícios, atento às diretrizes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 12% (doze porcento) sobre o valor atualizado do reembolso, corrigido pelo IGP-M do arbitramento, em especial pela ocorrência de audiência de instrução.

Publique-se Registre-se. Intimem-se.

Campo Grande, *(data e assinatura à margem direita do documento).*

Marcus Vinícius de Oliveira Elias
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 05/08/2024 às 16:16 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0840346-15.2021.8.12.0001 e código CISbev9f.